

시정요구 및 통보

제 목 연차휴가 부여에 관한 사항 및 단시간근로자 연차수당 계산 미흡
소 관 기 관 ■■■■■실, ■■■■■병원, ■■■■■병원
조 치 기 관 ■■■■■실, ■■■■■병원, ■■■■■병원
내 용

1. 업무개요

공단은 관련 규정에 따라 직원에게 연차휴가를 부여하고, 미사용 연차휴가에 대하여 연차수당을 지급하고 있다.

2. 1년 이하 근로 후 퇴직 직원 연차휴가 부여에 관한 사항

가. 관계법령 및 판단기준

공단은 「복무규정」 제26조(연차휴가)에 따라 근무기간이 1년 미만인 직원과 1년간 80퍼센트 미만을 출근한 직원에 대하여 1월간 개근 시 1일의 연차휴가를 부여하고 있다.

또한 고용노동부 「연차유급휴가 행정해석 변경(2021.12.16.)」에 따라 1년간의 근로를 마친 다음날 근로관계가 있는 경우에 한하여 연차휴가를 부여하도록 해석이 변경되었고, 공단도 「연차유급휴가 부여 세부기준 변경 안내(인재경영-5811, 2021.12.28.)」를 통해 이를 안내하였다.

한편 고용노동부 「회계연도를 기준으로 연차휴가 계산시 입사년도 기준보다 불리하지 않도록 부여하는 방법(2003.05.23.)」에 따르면 연차휴가는 근로자 개인별 입사일 기준으로 산정하는 것이 원칙이나, 노무관리 편의를 위해 취업규칙 등으로 회계연도 기준 운영도 가능하되 근로자에게 불이익하지 않도록 하여야

한다.

이에 공단은 「복무규정」 제26조의2에 따라 연차휴가 계산기간을 회계연도(1.1.~12.31.) 기준으로 운영하고 있으며, 전년도 재직기간에 비례한 연차휴가를 부여하되, 1년간의 근로를 마친 다음날 근로관계가 있는 경우에 한하여 차년도 연차휴가를 부여하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 ■■■㉠㉡병원 종합감사 시 1년 이하 근로 후 퇴직 직원에 대한 연차휴가 부여 현황을 점검한 결과, [표 1]과 같이 실제 근무기간이 유사함에도 차년도 1.1.자 재직 여부 및 입·퇴사 시점에 따라 연차휴가 발생일수에 상당한 차이가 발생하고 있으며, 재직기간이 더 짧음에도 회계연도 기준 비례연차가 추가 발생하여 연차휴가가 더 많이 부여되는 사례도 확인되어 현행 회계연도 기준 연차휴가 산정방식의 적정성에 대한 검토 및 개선방안 마련이 필요한 것으로 판단된다.

[표 1] 1년 이하 근무 후 퇴직자 연차휴가 발생 현황(■■■㉠㉡병원 사례)

구 분	입사일자	퇴사일자	재직기간	연차 발생				합계(a+b)
				'25년(a)	'26년(b) 월 만근	1.1. 자	소 계(b)	
	2025.02.24	2026.02.23	1년	10	1	12.8	13.8	23.8
	2025.01.01	2025.12.31	1년	11	-	-	-	11
	2025.04.14	2026.01.09	8개월 26일	8	-	10.8	10.8	18.8
	2025.03.01	2025.10.31	8개월	8	-	-	-	8
	2025.09.15	2026.03.31	6개월 16일	3	3	4.4	7.4	10.4
	2025.02.24	2025.09.19	6개월 26일	6	-	-	-	6

※ 회계연도 기준 운영에 따라 차년도 1.1.자 재직 여부 및 입·퇴사 시점에 따라 연차휴가 발생 일수가 상이함

※ 데이터 제공: ■■■㉠㉡병원 ■ ■ 부

3. 단시간근로자 연차수당 계산에 관한 사항

가. 관계법령 및 판단기준

「단시간근로자운영지침」 제14조(연차휴가)에 따라 단시간근로자의 연차휴가는 ‘통상 근로자의 연차휴가일수 × 단시간근로자의 소정근로시간/ 통상 근로자의 소정근로시간 × 8시간’으로 산정하고 있다.

또한 미사용 연차휴가에 대한 연차수당은 「보수규정」 별표 8에 따라 ‘통상임금 × 1 / 209 × 8 × 일수’로 계산하고 있으며, 본사 □□□□부에서는 단시간근로자의 연차휴가일수는 「단시간근로자운영지침」 제14조(연차휴가)에 따라 이미 통상근로자(1일 8시간 근무) 대비 소정근로시간 비율이 반영된 상태로 산정되고 있으므로, 연차수당 정산 시에는 전일제 기준시간(8시간)을 적용하는 것이 타당한 것으로 해석하고 있다.

따라서 단시간근로자의 연차휴가는 전일제 근로자의 근로시간을 기준으로 단시간근로자의 소정근로시간 비율을 반영하여 산정하여야 하며, 연차수당 정산 시에는 전일제 기준시간(8시간)을 기준으로 계산식을 적용하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 ■■■■■병원 종합감사 시 *개 ○■■병원의 20**년도 단시간 근로자 연차수당 정산 내역을 확인한 결과, 단시간근로자의 연차휴가는 통상근로자 대비 소정근로시간 비율이 반영된 상태로 산정되고 있어 연차수당 정산 시에는 전일제 기준시간(8시간)을 적용하여야 하나, ■■■■■병원에서는 실제 소정근로시간(4시간·6시간·7시간)을 적용함에 따라 [표 2]와 같이 연차수당이 과소 지급되거나 일부 과다 지급되었다.

[표 2] 단시간근로자 연차수당 재계산 내역

(단위: 원)

구분	성명	임금형태	기존(a)	재산정(b)	차이 (b-a)
중앙 보훈병원	김○○	단시간 일 4시간			
	이○○	단시간 일 7시간			
	김○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	허○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	곽○○	단시간 일6 시간(정액제)			
	곽○○	단시간 일6 시간(정액제)			
	신○○	단시간 일6 시간(정액제)			
	안○○	단시간 일6 시간(정액제)			
	이○○	단시간 일6 시간(정액제)			
	이○○	단시간 일6 시간(정액제)			
	박○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	강○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	장○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	박○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	이○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	여○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	강○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	문○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	박○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	김○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	차○○	단시간 일4 시간(정액제)			

구분	성명	임금형태	기존(a)	재산정(b)	차이 (b-a)
	김○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	김○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	이○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	노○○	단시간 일4 시간(정액제)			
	차○○	단시간 일4시간			
	전○○	단시간 일4시간			
	강○○	단시간 일6 시간(정액제)			
	박○○	단시간 일4 시간(정액제)			
합계					* **, ***

※ 데이터 제공: ■■■■■병원 ◇◇부

한편, ■■■■■병원에서는 동일한 단시간근로형태에 대하여 연차휴가 산정 기준을 직원별로 다르게 적용(일부는 전일제로 계산, 일부는 단시간근로자의 소정근로시간 비율 반영)하였으며, 연차휴가 산정기준에 따라 연차수당 계산식도 다르게 적용되어 [표 3]과 같이 연차수당 오지급 사례가 발생하였다.

[표 3] 단시간근로자 연차수당 재계산 내역

구분	성명	임금형태	기존(a)	재산정(b)	차이 (b-a)
인천 보훈병원	장○○	단시간 일4 시간(정액제)			

※ 해당 직원의 경우 연차휴가 산정 시 단시간근로자의 소정근로시간 비율이 반영되지 않은 상태로 연차 일수가 산정되어, 연차수당 정산 시에는 단시간근로 기준시간(4시간)을 적용하는 것이 타당함

※ 데이터 제공: ■■■■■병원 총무부

이에 따라 각 병원에서는 단시간근로자의 연차휴가 및 연차수당 산정기준을 명확히 하고, 이에 따라 연차수당이 적정하게 정산될 수 있도록 하여야 한다.

관계기관 의견 〰〰〰〰〰〰실, ▣▣〰〰병원 및 ▣▣〰〰병원에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

〰〰〰〰〰〰이사는

제2항과 관련하여 연차휴가가 공정하게 부여될 수 있도록 개선 방안을 마련하여 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

▣▣〰〰병원장은

제3항과 관련하여 과다 지급된 **,***원을 환수하시고, 과소 지급된 *,***,***원을 지급하시기 바랍니다. (시정)

▣▣〰〰병원장은

제3항과 관련하여 과다 지급된 ***,***원을 환수하시기 바랍니다. (시정)